



MEDIÇÃO

EAP e a medição por etapas na Lei 14.133/2021

Paga-se pelo que ficou pronto, não pelo que foi consumido. E isso não dispensa levantar quantidade.

ASSUNTOS

MEDIÇÃO QUANTITATIVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

MEDICÃO

A Lei 14.133/2021 mudou, como regra, a forma de medir e pagar obra pública. A medição passa a ser **por etapas, com metas previamente estabelecidas**, e fica expressamente vedado o critério de medição e pagamento orientado à execução de quantidades de itens unitários. A exceção, naturalmente, é o regime de empreitada por preços unitários, conforme o art. 46, § 9º.

É uma mudança de lógica: paga-se pelo que ficou pronto, não pelo que foi consumido.

O que isso não dispensa

A regra nova costuma ser lida como se dispensasse o levantamento de quantidades. Não dispensa.

O levantamento preciso dos quantitativos de serviços continua necessário para definir o preço global da obra, e continua necessário para **alocar corretamente o orçamento nas etapas** que compõem a estrutura analítica do projeto, a EAP.

Ou seja, a quantidade sai do critério de pagamento e entra na formação do preço e na montagem das etapas. Quem levanta mal os quantitativos não erra mais na medição, erra antes, no valor do contrato e na distribuição entre as metas.

A EAP deixa de ser diagrama e vira contrato

Quando a medição é por etapa, a EAP passa a definir o que se paga e quando. Cada meta precisa ser verificável: ou a etapa está concluída conforme o previsto, ou não está.

Isso exige que a estrutura seja construída com o olho na fiscalização, e não apenas no planejamento. Uma EAP que descreve bem o trabalho mas não permite dizer se a meta foi atingida transfere para a medição uma discussão que deveria ter sido resolvida no edital.

Refinamento progressivo é esperado

Conforme a obra avança, o nível de detalhamento dos custos é aprimorado. O trabalho de curto prazo é planejado em detalhe nos níveis mais baixos da EAP, os pacotes de trabalho, enquanto o trabalho mais distante permanece em nível relativamente mais alto.

Esse refinamento é próprio do método e tende a tornar a estimativa mais precisa ao longo do tempo. Ele descreve o planejamento, não autoriza mudar o contrato.

O cuidado que o TCU apontou

Há um limite claro entre refinar e reescrever. O Acórdão 1727/2025 do Plenário tratou de situação em que a multiplicação de níveis da EAP produziu, na prática, um detalhamento próximo ao de preços unitários.

O ponto sensível é o momento. Quando essa multiplicação de níveis ocorre **depois da assinatura do contrato**, ela dificulta a fiscalização e pode comprometer a isonomia do certame, porque os licitantes formaram preço sobre uma estrutura que não é mais a que está sendo executada.

Poucos níveis, bem definidos

Muitos níveis aumentam a complexidade sem melhorar o controle. A EAP pode ter vários níveis, mas deve permitir a integração entre cronograma e sistema de fiscalização, e deve ser orientada a facilitar que o responsável identifique com precisão o andamento do trabalho.

Na dúvida entre mais detalhe e mais clareza, a clareza serve melhor a quem mede.

O que conferir na prática

No edital. As metas estão descritas de forma verificável? Cada etapa tem critério objetivo de conclusão, ou depende de juízo de quem mede? O cronograma físico-financeiro conversa com a EAP, meta a meta?

No orçamento. Os quantitativos estão levantados e rastreáveis, ainda que não sejam o critério de pagamento? O valor de cada etapa corresponde aos serviços que a compõem, ou foi distribuído por percentual arbitrário?

Na execução. A estrutura executada é a mesma que foi licitada? Houve desdobramento de etapas depois da assinatura? Se houve, isso está formalizado e justificado, ou apareceu na medição?

Onde a empreitada por preços unitários permanece

A exceção do art. 46, § 9º não é detalhe. Em obras cujo quantitativo não pode ser estimado com precisão, o regime de preços unitários continua sendo o adequado, e ali a medição por quantidade executada segue válida.

A escolha do regime, portanto, antecede a discussão sobre medição. Definir metas rígidas para um objeto de quantidade incerta é criar disputa contratual onde a lei já ofereceu a solução.

Veja também

TERMINOLOGIA

- Medição
- Quantitativo
- Empreitada por preço global
- Empreitada por preço unitário

ACÓRDÃOS

- Acórdão TCU 1727/2025

DOWNLOADS

- Cartilha TCU 2026 · medição por etapas e o art. 46, § 9º
- Cartilha TCU 2026 · refinamento progressivo da EAP